

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1133/2543

นาย สุธีร์ อัสวานิชย์
นาย สุธรรม อัสวานิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.ที่ดิน มาตรา 83 วรรคหนึ่ง
ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ จ. ต้องโอนให้บริษัท อ. ตามข้อตกลงในการก่อตั้งบริษัท อ. แต่ จ. ถึงแก่กรรมก่อนที่จะโอนที่ดินให้บริษัทตามข้อตกลง จำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท อ. ได้ฟ้องโจทก์ให้โอนที่ดินคืนให้แก่บริษัทและยังไม่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ย่อมถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคแรก ในอันที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินส่วนของ จ. ดังกล่าว มาเป็นของบริษัท อ. ตามข้อตกลงก่อตั้งบริษัท จำเลยจึงมีสิทธิขออายัด ที่ดินดังกล่าวได้

โจทก์ขอให้บังคับจำเลยไปดำเนินการยื่นคำขอถอนอายัดที่ดินโฉนดเลขที่ 1226 และ 10111 เฉพาะส่วนที่โจทก์ได้รับโอนจากกองมรดกของนางจรุง อัสวานิชย์ หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า การอายัดที่ดินเป็นการอายัดของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินโฉนดเลขที่ 1226 เดิม นางจรุง อัสวานิชย์ และบริษัท

อัสวานิชย์ จำกัด ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในส่วนที่เป็นชื่อของนางจรวงนั้น นางจรวงต้อง
โอนให้แก่บริษัทอัสวานิชย์ จำกัด ตามข้อตกลงซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว การที่โจทก์
รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1226 เป็นการรับโอนโดยไม่สุจริต ซึ่งจำเลยได้ฟ้องเรียก
ทรัพย์สินคืนจากโจทก์เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2562/2538 ของศาลจังหวัด
สมุทรปราการ และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา การอายัดที่ดินตามฟ้องไม่เป็นการ
อายัดเกินสิทธิ ไม่ทำให้โจทก์เสียหาย และตามหลักฐานทางทะเบียนเจ้าของรวมยัง
ไม่ได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้ถอนการอายัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินโฉนดเลข
ที่ 1226 และ 10111 เฉพาะส่วนที่โจทก์รับโอนมาจากกองมรดกของนางจรวง อัส
วานิชย์ จำกัดจึงไม่มีสิทธิขออายัดที่ดินดังกล่าวนั้น เห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินดัง
กล่าวจำเลยอ้างว่าเป็นที่ดินที่นางจรวงต้องโอนให้บริษัทอัสวานิชย์ จำกัดตามข้อตกลง
ในการก่อตั้งบริษัทดังกล่าว แต่นางจรวงถึงแก่กรรมก่อนที่จะโอนที่ดินให้บริษัทตาม
ข้อตกลง ซึ่งจำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทอัสวานิชย์ จำกัด ได้ฟ้องโจทก์ให้
โอนที่ดินคืนให้แก่บริษัทและยังไม่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หากคดีถึงที่สุด
โดยศาลพิพากษายกฟ้องการอายัดก็ย่อมสิ้นผลไปตามกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อม
ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคแรก
ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือ

ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคำขอต่อ
เจ้าพนักงานที่ดิน" เมื่อจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะฟ้องบังคับให้มีการจด
ทะเบียนโอนที่ดินส่วนของนางจรูญดังกล่าวมาเป็นของบริษัทอัสวานิชย์ จำกัด ตาม
ข้อตกลงก่อตั้งบริษัท จำเลยจึงมีสิทธิขออายัดที่ดินดังกล่าวได้

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>